



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº: 0508581-62.2007.4.05.8200

REQUERENTE: PATRÍCIA DA SILVA
ROSEANE SALVINO DA SILVA
RAYANE SALVINO DA SILVA
RAYNARA SALVINO DA SILVA
RAFAEL SALVINO DA SILVA

REQUERIDO: INSS

RELATOR: ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA

EMENTA-VOTO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 198, I DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 79 DA LEI N. 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 74, II DA LEI N. 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE O ÓBITO. PRECEDENTES DA TNU.

1. Tanto o Código Civil quanto a Lei n. 8.213/91 garantem ao menor que os prazos prescricionais e decadenciais não correm enquanto perdurar a menoridade. O fato de a genitora dos autores ter apresentado requerimento após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, II da Lei n. 8.213/91 não pode ser utilizado em seu desfavor, pois tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com aqueles que protegem o direito do menor.

2. “Já se encontra pacificado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização o entendimento no sentido de que diante da evidente natureza jurídica prescricional, é certa a impossibilidade do curso do prazo previsto no art. 74 da Lei nº 8.213/91, em relação aos incapazes” (PEDIDO 200770510061755, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, j. 11-10-2010, DOU de 25-3-2011). No mesmo sentido: PEDIDO 200770640000262, Rel. Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, j. 13-9-2010, DOU de 31-1-2011).

3. Incidente a que se dá provimento para: [a] fixar a premissa jurídica de que contra os menores impúberes não corre o prazo do artigo 74, II da Lei n. 8.213/91; e [b] deferir o benefício de pensão por morte a partir do óbito do instituidor para os autores menores impúberes na data do ajuizamento da demanda, observada a sua quota parte e também a disposição do artigo 77, §1º da Lei n. 8.213/91 (“reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar”).

4. Outrossim, sugere-se ao Presidente deste Colegiado que, com base no entendimento já consolidado nesta Turma, promova a devolução de todos os processos que tenham por objeto esta mesma questão, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno desta Turma.

ACÓRDÃO



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Turma Nacional De Uniformização dar provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sessão de agosto de 2012.


Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva
Juiz Federal Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA
Requerente:	PATRÍCIA DA SILVA
Requerente:	RAFAEL SALVINO DA SILVA
Requerente:	RAYANE SALVINO DA SILVA
Requerente:	RAYNARA SALVINO DA SILVA
Requerente:	ROSEANE SALVINO DA SILVA
Proc./Adv.:	MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	PB - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
Proc. Nº.:	0508581-62.2007.4.05.8200

CERTIDÃO

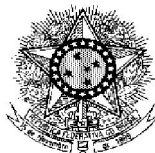
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). O Juiz Federal Gláucio Maciel apresentará declaração de voto.

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juizes Federais Antônio Schenkel, Vanessa Mello, Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel e Herculano Nacif.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido(a): LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 16 de agosto de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

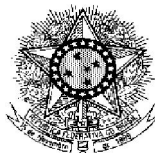
PEDILEF: 0508581-62.2007.4.05.8200
RELATOR: JUIZ ANTÔNIO SCHENKEL
VOGAL: JUIZ GLÁUCIO MACIEL

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sr. Presidente, concordo com o posicionamento do relator, mas por outros fundamentos.

A discussão tem a ver com a data de início da pensão por morte. Na redação original do art. 74 da Lei 8.213/91 estava expresso que a pensão por morte era devida desde o óbito. Por força da Lei 9.528/97, a norma foi alterada, de forma que a pensão seria paga desde o óbito apenas se o requerimento se desse até 30 dias dele. Se o requerimento fosse posterior, o início da pensão coincidiria com a data do requerimento administrativo. Embora a regra da lei fosse clara, o governo federal, por concessão prevista em regulamento, art. 105, I, *b*), do Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto 4.032/01, previu que ela seria paga desde o óbito, mesmo pedida após o prazo de 30 dias, se o requerente fosse menor de 16 anos de idade. Em 2005, com a alteração do regulamento de benefício feita pelo Decreto 5.545, essa possibilidade deixou de existir e a pensão apenas seria devida desde o falecimento se o requerimento do benefício tivesse sido feito até 30 dias da morte.

Mesmo tendo o decreto regulamentador da Lei 8.213/91 cortado a concessão de pensão aos menores de 16 anos desde o óbito, independentemente da data de requerimento, normas internas da autarquia previdenciária continuaram prevendo tal possibilidade, de que é exemplo a Instrução Normativa INSS/DC 57, de 10-12-2001, art. 261, p. 1º, I, a Instrução Normativa INSS/DC 78, de 16-7-2002, art. 264, I, *b*), a Instrução Normativa INSS/84, de 17-12-2002, art. 262, I, *b*), a Instrução Normativa INSS/DC 95, de 7-10-2003, art. 262, I, *b*), a Instrução Normativa INSS/DC 118, de 14-4-05, art. 265, I, *b*), e a Instrução Normativa INSS/PR 11, de 20-9-06, art. 265, II, *a*), 2, que revogou aquela. Somente na Instrução Normativa INSS/PRES 20, de 11-10-2007, é que houve modificação para não excepcionar os menores da regra, segundo a qual a pensão é deferida desde o óbito apenas se o requerimento se der nos 30 dias subseqüentes.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Ao tempo em que a autora pleiteou a pensão junto ao INSS, em 10-7-2002, estava em vigor o Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto 4.032/01, e a IN INSS/DC 57, de 10-12-2001, que previa a retroação dos efeitos financeiros ao óbito, caso o requerente fosse menor até 16 anos, que era o caso.

A questão, *data venia*, não passa pela não ocorrência da prescrição para menores, mas sim pela dispensabilidade da pensão, a título de alimentos, se não requerida até 30 dias depois do óbito. Se o representante do menor não pleiteou a pensão em 30 dias após o falecimento do seu provedor, era porque os alimentos não eram necessários.

No entanto, no caso, a pensão é devida, efetivamente, desde o óbito do instituidor, uma vez que a norma regulamentar a permitia.

Em face do exposto, dou provimento ao incidente, embora por outro fundamento, para condenar o INSS a implantar a pensão desde o óbito do companheiro e pai dos autores, pagando as diferenças devidas.

Brasília, 16 de agosto de 2012.

Gláucio Maciel

Juiz Vogal